FISCALITÉ — CHAPITRE 3

Le prorata de déduction et les régularisations de TVA

Fiche de révision • Study BFA Académie • Références : CGI marocain 2026, art. 102, 104 et 106.

1. Rappel : TVA et droit à déduction

TVA facturée : taxe collectée sur les ventes imposables ; TVA récupérable : taxe supportée sur les achats admissibles ; TVA due (simplifiée) = TVA facturée − TVA déductible, après crédits et ajustements éventuels. Opérations : imposables et exonérées avec droit à déduction ; exonérées sans droit et hors champ sans droit à déduction.

2. Pourquoi un prorata ?

Une entreprise exerçant à la fois des activités ouvrant droit à déduction et des activités sans droit doit répartir la TVA grevant ses dépenses communes. Le prorata de déduction (PD) exprime la part admise en déduction. Les dépenses affectées exclusivement à une activité et les exclusions légales suivent leurs règles propres.

2. Calcul du prorata

PD = A ÷ (A + B) × 100. A : chiffre d'affaires ouvrant droit à déduction, incluant les opérations exonérées avec droit ou en suspension et les taxes théoriques prévues par l'article 104-I ; B : opérations exonérées sans droit ou hors champ, selon les montants retenus légalement. Exemple simplifié : A = 800 000 DH, total = 1 000 000 DH → PD = 80 %.

2. Prorata réel et provisoire

Le prorata calculé à la fin de l'année N à partir des opérations réalisées sert à calculer la TVA déductible en N+1. Exemple : prorata réel 2025 = 80 % → prorata utilisé en 2026 = 80 %. Règles particulières pour les entreprises nouvelles (article 104-I).

3. TVA déductible sur les achats

Pour une dépense commune admissible : TVA déductible = TVA sur facture × PD. D'abord vérifier la nature de la dépense et le droit légal à déduction, puis appliquer le prorata lorsqu'il est requis.

3. Exemple : matières premières

Achat 360 000 DH TTC, TVA 20 %, PD 85 %. TVA = 360 000 ÷ 1,20 × 20 % = 60 000 DH ; TVA déductible = 60 000 × 85 % = 51 000 DH ; part non déductible = 9 000 DH. Exemple du cours : application du prorata supposée.

3. Exemple : fournitures de bureau

Achat 12 000 DH TTC, TVA 20 %, PD 80 %. TVA = 12 000 ÷ 1,20 × 20 % = 2 000 DH ; TVA déductible = 2 000 × 80 % = 1 600 DH.

3. Exemple : voiture de tourisme

Achat 480 000 DH TTC. Pour une voiture de tourisme ordinaire frappée d'exclusion légale (article 106), la TVA déductible est nulle, même si le prorata est élevé. Les exceptions légales éventuelles doivent être examinées.

4. Défaut de conservation : principe

Article 102 : conservation des biens meubles immobilisés pendant 60 mois et des immeubles pendant 10 ans, sous réserve des exceptions. Une cession, un retrait ou un changement d'affectation prématuré peut entraîner un reversement (article 104-II-2°). Le mois d'acquisition et de sortie d'un meuble compte comme mois entier ; l'année compte comme année entière pour les immeubles.

4. Défaut de conservation : exemple

Matériel meuble, TVA initialement déduite = 40 000 DH ; acquisition 01/01/2026 ; sortie 31/12/2026 ; 12 mois retenus et 48 mois restant sur 60. TVA conservée = 40 000 × 12/60 = 8 000 DH ; TVA à reverser = 40 000 × 48/60 = 32 000 DH, sous réserve des règles propres à la cession.

5. Variation du prorata : seuil

Pour les biens immobilisés et dans la période légale de cinq années, comparer PR (prorata réel) et PP (prorata initial). Si PR − PP > +5 points : déduction complémentaire possible ; si PR − PP < −5 points : reversement obligatoire ; si l'écart est compris entre −5 et +5 points inclus : pas de régularisation à ce titre (article 104-II-1°).

5. Variation : hausse du prorata

TVA sur immobilisation = 420 000 DH ; PP = 90 % ; PR = 97 % ; écart = +7 points. Déduction complémentaire = 420 000 × (97 % − 90 %) ÷ 5 = 5 880 DH. Attention : le résultat de 6 533,33 DH relevé sur une note ne correspond pas à ces données.

5. Variation : baisse du prorata

TVA sur immobilisation = 420 000 DH ; PP = 90 % ; PR = 80 % ; écart = −10 points. Reversement = 420 000 × (90 % − 80 %) ÷ 5 = 8 400 DH.

6. Comparaison des régularisations

Défaut de conservation : sortie anticipée du bien ; calcul selon fraction de période restante ; généralement reversement. Variation du prorata : changement de plus de cinq points du prorata d'une immobilisation pendant la période de régularisation ; déduction complémentaire ou reversement selon le sens de la variation. Ne pas confondre ces mécanismes.

Références fiscales

Code général des impôts marocain, édition 2026 : articles 102 (biens amortissables), 104-I (prorata), 104-II (régularisations) et 106 (exclusions). Cours pédagogique ; vérifier les cas particuliers et l'année fiscale applicable.

Tableau comparatif des régularisations

Critère	Défaut de conservation	Variation du prorata
Cause	Sortie anticipée du bien	Écart de prorata > 5 points
Période	Meuble : 60 mois ; immeuble : 10 ans	5 années
Effet	Reversement selon durée restante	Reversement ou complément